

0056161-91.2010.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 344/2010 - 8º Distrito Policial de Guarulhos, 4313/2010 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juliano Aparecido Vermeule Ramos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

JULIANO APARECIDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0056161-91.2010.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0056161-91.2010.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 344/2010 - 8º Distrito Policial de Guarulhos, 4313/2010 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juliano Aparecido Vermeule Ramos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

JULIANO APARECIDO VERMEULE RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 (fls. 01-D/02-D). A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2012 (fl. 106). O acusado Juliano foi citado por edital (fl. 107), razão pela qual foi suspenso o processo e o prazo prescricional em 03 de maio de 2013 (fl. 114).

Até o momento o réu não foi localizado, razão pela qual o processo ainda se encontra suspenso.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Compulsando melhor os autos, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena em abstrato, senão, vejamos.

O réu foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, cujo prazo prescricional é de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 30 da Lei n.º 11.343/06.

Com efeito, não se olvida que em razão do réu ter sido citado por edital, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 03 de maio de 2013 (fl. 114), nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Todavia, o prazo prescricional não pode ficar suspenso por prazo indeterminado, sob pena de se admitir a figura do crime imprescritível, o que é vedado pela Constituição Federal. Para solucionar tal questão, jurisprudência e doutrina firmaram entendimento pacífico no sentido de que o prazo prescricional poderia ficar suspenso apenas pelo tempo equivalente ao prazo prescricional calculado com base na pena máxima cominada (Súmula n.º 415 do Superior Tribunal de Justiça: "O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada") que, no caso dos autos, como já calculado, seria de 2 (dois) anos.

Portanto, segundo entendimento pacífico, decorrido lapso temporal de 2 (dois) anos, a prescrição voltou a correr, ainda que suspenso o processo, isto é, em 02 de maio de 2015.

Assim, ainda que descontado o tempo em que o prazo prescricional permaneceu suspenso (03/05/2013 a 02/05/2015), forçoso reconhecer que entre a data do recebimento da denúncia (22 de outubro de 2012 - fl. 106) até o presente momento, já transcorreram mais de dois anos, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva.

Desse modo, o exame das peculiaridades do caso concreto traz com única solução razoável o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Estado, quanto ao delito imputado na exordial acusatória.

Em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JULIANO APARECIDO VERMEULE RAMOS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, IV, 1ª figura do Código Penal e artigo 30 da Lei n.º 11.343/2006.

P. I. C., arquivando-se oportunamente.

Guarulhos, 27 de julho de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA